01 | 核心概念

合同条款的纳入

谈判中的一句话可能影响对方是否签约，也可能成为合同内容。区分两者，关键在于从客观上判断当事人是否就该事项承担了合同义务。

订约前的陈述何时成为有约束力的合同条款?
应结合订约时的背景，理解当事人的言辞和行为。如果一方明确表示某事项对签约至关重要，另一方就此作出明确承诺，那么该承诺比泛泛的品质保证更可能构成合同条款。

01 **广告夸饰** *advertising puff*
合理的受众会把明显夸张的说法理解为推销用语。例如，“世界上最好的咖啡”一般只是笼统的赞美，难以构成合同承诺。

02 **订约前陈述** *representation*
一方对另一方作出的事实陈述，可能促使对方订立合同。例如，卖方称某台机器上个月做过保养。即使卖方未承诺对这一说法的准确性承担合同责任，该说法仍可能构成订约前陈述。

03 **合同条款** *contractual term*
构成当事人合同权利义务一部分的约定。例如，双方约定“供应商应于6月30日或之前交付机器”，这就是明示条款。明示条款可以采用口头或书面形式。默示条款的纳入则有独立的法律依据。

区分三者的法律意义

违反合同条款可能产生损害赔偿责任。能否因违约而解除合同，取决于条款的性质，并在相关情形下取决于违约的严重程度。符合相关要件的不实陈述可能使受影响的一方有权撤销合同，并可依适用的法律依据请求损害赔偿。同一陈述既可能构成合同条款，也可能构成不实陈述。依英国《1967年不实陈述法》第1条，陈述已成为合同条款这一事实本身并不排除依法撤销合同。

02 | 客观判断标准

法院如何判断陈述是否成为条款

法院会判断，处于当事人地位的合理人会如何理解双方当时的言辞和行为。以下因素有助于判断双方是否有意将该陈述纳入合同，各因素的分量取决于具体证据。

01 措辞及其明确程度

说话人作出的是明确承诺，还是有所保留的意见？应查明原话，以及听者在当时有理由作何理解。

02 该事项对交易的重要性

对方是否明确表示，只有得到这项保证才会同意签约？如果是，针对该事项作出的承诺就更有分量。

03 专业知识和核实条件

谁掌握相关事实或有能力核实？说话人是让对方相信其说法，还是请对方自行核实？

04 作出陈述的时间与书面记录

陈述是在何时作出的？如果详尽的最终合同没有载明该陈述，这可能成为反对纳入的理由。完整协议条款的效力取决于其具体措辞和适用范围。

代表性判例

将货物装载于甲板下方的承诺

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · 英格兰及威尔士上诉法院

案情	货运代理人口头保证货物将装载在甲板下方，埃文斯公司因而同意采用集装箱运输。装有机器的集装箱实际被放在甲板上，后来落海灭失。货运代理人援引其书面标准条款抗辩。
裁判	英格兰及威尔士上诉法院认定，这一具体承诺具有约束力，货运代理人不能援引标准条款免除违反该承诺的责任。罗斯基尔法官认为合同部分为口头、部分为书面。丹宁勋爵则从附随于主合同的独立承诺这一角度分析。
意义	这项保证促使埃文斯公司接受新的运输方式。理解本案，须结合承诺的具体内容与作出承诺时的合同背景。

03 | 判例与应用

相同的问题，不同的裁判结果

以下两起汽车买卖案件表明，双方掌握信息的程度会影响买方能否合理地认为卖方已就其陈述承担合同责任。

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370	一名私人卖家根据车辆登记簿向汽车经销商说明车辆的型号年份。上诉法院多数意见将该说法认定为订约前陈述。结合当时的情况，卖方只是转述文件记载，并未就信息的准确性承担合同责任。
Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623	一家专业经销商向买方保证，一辆二手宾利在更换发动机和变速箱后仅行驶了两万英里。鉴于该保证的内容，以及经销商具备核查车辆历史的条件，上诉法院认定该保证构成合同上的保证条款。

案例练习

供应商说：“我们会在6月30日或之前交付设备。”买方明确说明，按这一日期交付至关重要。双方签署的订单列明了价格和型号，却没有写明交货日期。

参考分析 承诺具体明确，买方也说明了交货日期的重要性，这两点都支持将其纳入合同。但订单中没有记载该日期，仍须细查订单内容和订约背景。若要明确写入这项义务，可约定“供应商应于6月30日或之前交付设备”。

判例与立法

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · 案例评析

Heilbut, Symons & Co v Buckleton [1913] AC 30

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370

Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2